

Condiciones Generales Plan Creciente ^{Sialp}

Plan Creciente ^{Sialp} es un seguro de vida que le permite crear un capital a medio o largo plazo a través de un innovador **sistema de gestión de la inversión**. **Plan Creciente ^{Sialp}** busca por usted las mejores oportunidades para **conseguir rentabilidad** y a la vez **proteger su dinero**:

- Aprovecha las potenciales ganancias de los mercados financieros con el fin de **rentabilizar su capital**.
- Le ofrece una **garantía diaria y creciente** de, como mínimo, **el 85% de las primas pagadas**.

Con **Plan Creciente ^{Sialp}**, además, se beneficia de las **ventajas fiscales** relativas a los SIALP (Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo), ya que no tendrá que tributar por los rendimientos obtenidos a partir del 5º año del contrato.

Índice

Título I.	Definiciones y términos empleados en el contrato.....	3
Título II.	Primas.....	5
Artículo 1.	Tipos de primas y periodicidad	5
Artículo 2.	Prima periódica mínima de contratación	5
Artículo 3.	Incremento de la prima periódica	5
Artículo 4.	Prima extraordinaria	5
Artículo 5.	Abono de las primas	6
Artículo 6.	Consecuencia automática del impago de la prima correspondiente a la primera anualidad	6
Artículo 7.	Reducción	6
Artículo 8.	Rehabilitación	6
Título III.	Garantías.....	6
Artículo 9.	Garantía de la inversión	7
Artículo 10.	Garantía de fallecimiento	7
Artículo 11.	Exclusiones de la garantía de fallecimiento	9
Artículo 12.	Coste de las garantías	9
Título IV.	Inversión.....	9
Artículo 13.	Estrategia de inversión	9
Artículo 14.	¿Qué ocurriría en caso de caídas drásticas y continuadas de los mercados financieros?	9
Artículo 15.	Valoración de los fondos de inversión	11
Artículo 16.	Posible situación de iliquidez de los fondos de inversión	13
Título V.	Derechos de rescate.....	14
Artículo 17.	Rescate total	14
Artículo 18.	Traspaso	15

Título VI.	Regulación y funcionamiento de la póliza.....	16
Artículo 19.	Bases del seguro	16
Artículo 20.	Entrada en vigor del contrato	16
Artículo 21.	Indisputabilidad	16
Artículo 22.	Cancelación (rescisión)	16
Artículo 23.	Beneficiarios	17
Artículo 24.	Pago de la garantía de fallecimiento	17
Artículo 25.	Inembargabilidad de las garantías	18
Artículo 26.	Prescripción	18
Artículo 27.	Duplicado del contrato	18
Artículo 28.	Comunicaciones	18
Artículo 29.	Ley	18
Artículo 30.	Jurisdicción	18
Artículo 31.	Instancias de reclamación	18
Artículo 32.	Impuestos	19
Artículo 33.	Riesgos extraordinarios cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros	19

Título I. Definiciones de términos empleados en el contrato

Los términos se muestran en orden alfabético.

Activos en fondos de inversión: es la parte del valor total de la inversión asignada a fondos de inversión. Dichos fondos de inversión tendrán como objetivo obtener rentabilidad.

Activos de protección (activos líquidos de bajo riesgo): es la parte del valor total de la inversión destinada a obtener la garantía diaria. La Compañía remunera estos activos aplicando el tipo de interés €STR+0,085% (equivalente al antiguo EONIA) o índice similar que lo sustituya, que puede ser **positivo** o **negativo**. La diferencia entre el rendimiento de los activos de protección y el tipo de interés actual o su sustituto será por cuenta y riesgo de la Compañía, y no se trasladará al valor de su inversión.

Asegurado: la persona física sobre cuya vida se contrata el seguro.

Beneficiario: la persona con derecho a percibir las garantías aseguradas.

Capital garantizado: capital formado por el 85% del mayor valor alcanzado por la inversión a lo largo de la vida del contrato. Este capital nunca podrá ser inferior, en cualquier momento, al 85% de las primas pagadas.

Compañía: Nationale-Nederlanden Vida Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima Española.

Costes:

1. **Coste de la garantía de inversión y de fallecimiento:** importe destinado a satisfacer la garantía de la inversión y la de fallecimiento.
2. **Coste del servicio de gestión y administración de las inversiones:** importe destinado a satisfacer los servicios de gestión y administración de las inversiones.

Ambos costes están detallados en las Condiciones Particulares

Día hábil: se entenderá por día hábil todos los días que no sean festivos en los países y mercados en los que se lleva a cabo el proceso de inversión.

Duración del plan: el periodo que transcurre entre la fecha de inicio y la fecha de vencimiento del contrato, ambas indicadas en las Condiciones Particulares.

Fecha de inicio del plan: fecha a partir de la cual el contrato tiene efecto.

Fecha de vencimiento del plan: fecha en la que el contrato pierde efecto.

Fondo de inversión: son patrimonios sin personalidad jurídica, constituidos por las aportaciones de distintos partícipes que son invertidos en distintos activos e instrumentos financieros, cuya evolución en los mercados determina los resultados, positivos o negativos, obtenidos por los inversores o partícipes.

En **Plan Creciente** ^{Sialp} estas aportaciones se corresponden a las primas periódicas y extraordinarias pagadas por el tomador, que se invierten en activos en fondos de inversión.

Garantías:

1. Garantía de la inversión: es el mayor valor entre:

- El 85% del valor más alto alcanzado por la inversión a lo largo de la duración del contrato
- El 85% de las primas pagadas

El mayor de ambos constituirá el capital garantizado.

2. Garantía revisada: es la reducción que se puede producir en la garantía (85% del valor más alto alcanzado por la inversión a lo largo de la duración del contrato) si se producen unas condiciones extremas de caída drástica y continuada de los mercados financieros. El límite máximo de esa revisión será la garantía inicial (85% de las primas pagadas).

3. Garantía de fallecimiento: es el capital que recibirá el beneficiario en caso de fallecimiento del asegurado.

Póliza: los documentos formales de este contrato, denominados: solicitud de seguro, Condiciones Particulares, Condiciones Generales, Condiciones Especiales y suplementos.

Prima: es el importe aportado por el tomador en cualquier momento de la vida del producto para ser invertido en fondos asociados al producto.

Rescate: es el derecho del tomador a disponer de la totalidad del valor de la inversión antes del vencimiento del plan.

Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo (SIALP): se enmarca dentro de los Planes Individuales a Largo Plazo (PALP), regulados por la Ley 35/2006.

Los PALP se caracterizan por tener la ventaja fiscal de que los rendimientos producidos por la póliza estarán exentos de tributación pero para ello es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

- La prima máxima es de 5.000€ anuales, durante toda la vigencia de la póliza.
- No podrán efectuarse rescates parciales durante toda la vigencia de la póliza
- **No podrá ejercitarse el rescate total durante los cinco (5) primeros años de vigencia de su primer PALP.**

En caso de que no se cumplan las condiciones descritas anteriormente, **los rendimientos derivados del producto tributarán por IRPF, practicándose la correspondiente retención.**

Le informamos de que la normativa no permite tener simultáneamente más de un Plan de Ahorro a Largo Plazo (PALP), ya sea un Seguro de Ahorro a Largo Plazo (SIALP) o una Cuenta de Ahorro a Largo Plazo (CIALP).

Tomador: la persona que suscribe este contrato con la Compañía y que se compromete al abono de la prima. El tomador es titular del derecho de rescate y de la designación de los beneficiarios, entre otros.

Unidades de cuenta del plan: partes alícuotas (es decir, proporcionales) en las que se divide el valor total de la inversión de cada póliza en el producto **Plan Creciente**^{Sialp}.

Unit-linked: modalidad de seguro en la que el tomador asume el riesgo de la inversión, ya que la cantidad a percibir dependerá de los resultados, positivos o negativos, de los productos financieros a los que se vincule el seguro; las fluctuaciones que se produzcan son ajenas al control de la Compañía y cuyos resultados históricos, positivos o negativo, no son indicadores de resultados futuros.

Plan Creciente^{Sialp} es un seguro de vida de la modalidad unit-linked, siendo el tomador el que asume el riesgo de obtener un resultado, positivo o negativo, de la inversión. Pero **Plan Creciente**^{Sialp} tiene la particularidad de si el resultado de

las inversiones a las que se vincula el seguro fuera desfavorable, la Compañía le garantiza un capital formado como mínimo por el 85% de las primas pagadas y, en caso de que el resultado fuera favorable, la Compañía garantiza como mínimo el 85% del mayor valor alcanzado por su inversión a lo largo de la duración de **Plan Creciente** ^{Sialp}.

Valor de la unidad de cuenta del plan: resultado de dividir el valor de la inversión entre el número de unidades en vigor a la misma fecha.

Valor de la inversión: es el valor compuesto por activos en fondos de inversión y/o activos de protección, valorados de acuerdo a lo dispuesto tanto en el Título IV de las Condiciones Generales como en las Condiciones Especiales, y una vez deducidos los costes que le sean imputables.

Dicho valor se expresará de la siguiente forma:

Valor total de la inversión = Unidades de cuenta del plan x Valor de la unidad de cuenta del plan.

Título II. Primas

Artículo 1. Tipos de prima y periodicidad

La póliza admite dos tipos de prima:

- Prima periódica: Cuantía que el tomador paga de forma regular.
- Prima extraordinaria: Cuantía que el tomador paga en el momento que considere oportuno. Es posible hacer recurrente el pago de primas extraordinarias, mediante la contratación de primas extraordinarias sucesivas.

Todas las primas se destinan en su totalidad a la adquisición de unidades de cuenta del plan.

Artículo 2. Prima periódica mínima de contratación

Al contratar el plan, el tomador elige el importe de la prima periódica anual y la forma de pago, **respetando los límites de contratación establecidos por la Compañía** en el apartado 6 de las Condiciones Particulares, y con un límite legal máximo permitido de 5.000€ por año natural. **La prima periódica total se incrementará cada año en el aniversario de la póliza un 5% sobre la prima del año anterior.** El tomador podrá renunciar a la aplicación del incremento automático de las primas futuras en cualquier momento previa comunicación a la Compañía con un mes de antelación a la fecha de aniversario de la póliza.

El importe de la prima periódica anual se indica en las Condiciones Particulares de este contrato.

Artículo 3. Incremento de la prima periódica

El tomador podrá solicitar un incremento de la prima periódica hasta un máximo de 5.000€ por año natural, o un decremento hasta un mínimo de 2.000€ anuales, tal y como se refleja en el apartado 6 de las Condiciones Particulares.

Artículo 4. Prima extraordinaria

Además de las primas periódicas, el tomador puede aportar primas extraordinarias en el momento que considere oportuno.

El importe mínimo de cada prima extraordinaria es de 500€.

La suma de primas periódicas y extraordinarias en cada año natural no podrá superar los 5.000€.

Artículo 5. Abono de las primas

Las primas se abonan por el tomador a la Compañía en las fechas, el lugar y la forma convenidos en las Condiciones Particulares. El tomador puede solicitar a la Compañía en cualquier momento la modificación del domicilio bancario, pudiendo la Compañía exigir al tomador que acredite la titularidad de la nueva cuenta de domiciliación.

La Compañía no admite, en ningún caso, dinero entregado en efectivo.

Las primas abonadas mediante domiciliación bancaria toman el valor de las unidades de cuenta del plan el mismo día en que la Compañía genera la operación de cobro de la prima.

Si antes de que finalice el año natural el tomador ha abonado primas por valor de 5.000€, de acuerdo al límite máximo establecido por la ley, la Compañía suspenderá el pago de primas hasta el siguiente año natural.

Artículo 6. Consecuencia automática del impago de la prima correspondiente a la primera anualidad

- a. En el caso de que el primer recibo de prima no haya sido abonado, el contrato no entrará en vigor y, por lo tanto, la Compañía no está obligada al pago de las garantías.**
- b. En el caso de que se haya abonado algún recibo de prima en la primera anualidad: si no se ha cubierto la prima periódica mínima anual establecida en las Condiciones Particulares, a través de primas periódicas o de primas extraordinarias, se procederá a la cancelación del contrato.**

Artículo 7. Reducción

El tomador tiene derecho a interrumpir el abono de las primas periódicas futuras, **una vez que haya satisfecho la primera prima mínima anual estipulada en el apartado 6 de las Condiciones Particulares.**

El coste de las garantías se continuará cobrando, de acuerdo a lo estipulado en el apartado 7 de las Condiciones Particulares.

No obstante, el tomador podrá seguir aportando primas extraordinarias cuando lo desee.

Artículo 8. Rehabilitación

Siempre que la póliza siga en vigor y en situación de reducción, el tomador tiene derecho a reanudar el abono de las primas periódicas, produciéndose así la rehabilitación de la póliza. La Compañía, de acuerdo con la normativa de aplicación, se reserva el derecho de aceptar la solicitud de rehabilitación.

Para rehabilitar la póliza, el tomador deberá abonar el recibo de la anualidad en curso. Desde ese momento, se aplicará el incremento anual del 5% de forma automática. El tomador podrá renunciar a la aplicación del incremento automático de las primas futuras en cualquier momento, previa comunicación a la Compañía, con un mes de antelación a la fecha de aniversario de la póliza.

El importe del recibo en curso será igual al importe del último recibo de prima periódica abonado antes de producirse la reducción de la póliza.

Título III. Garantías

Artículo 9. Garantía de la inversión

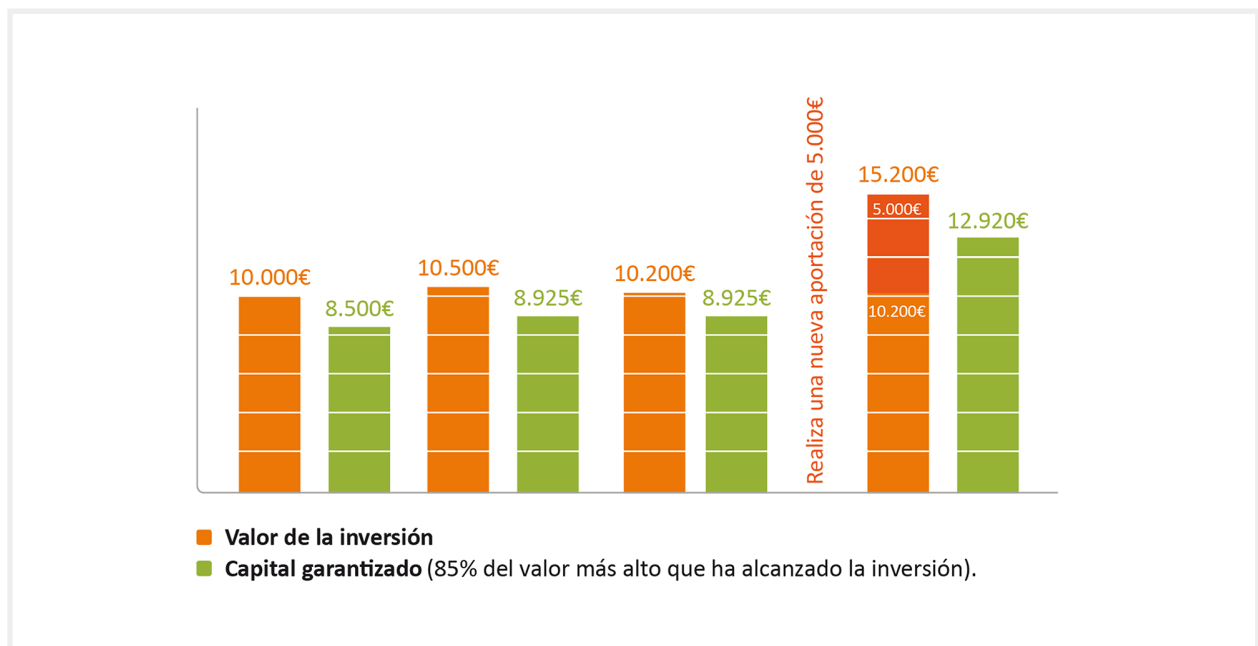
La Compañía garantiza al tomador el pago de un capital que será el 85% del mayor valor alcanzado por su inversión a lo largo de la vida del contrato.

Ese capital nunca podrá ser inferior al 85% de las primas pagadas.

El valor de la inversión será el resultado de multiplicar el número de las unidades de cuenta de su plan por el valor de las mismas.

La Compañía diariamente calcula el capital teniendo en cuenta el mayor valor de su inversión alcanzado hasta ese momento.

Cuando el tomador paga una nueva prima su importe se suma al valor de la inversión del día en que tome efecto la prima y calcula el nuevo capital. (Ver ejemplo)



Artículo 10. Garantía de fallecimiento

Si el asegurado fallece durante la vigencia del plan, la Compañía garantiza al beneficiario el pago del valor de la inversión más 1.000€. El valor de la inversión siempre será igual o superior al capital garantizado.

El valor de la inversión será el resultado de multiplicar el número de las unidades de cuenta del plan por el valor de las mismas. El valor de las unidades de cuenta del plan se determinará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

A los 2 días hábiles siguientes a la fecha de entrega del certificado de defunción del asegurado en la Compañía, se ejecutará el proceso de desinversión de los fondos de inversión y de los activos de protección asignados a su plan, tomando como referencia el valor que tengan ese día.

Si en los 2 días hábiles siguientes a la de entrega del certificado de defunción del asegurado en la Compañía hubiera una transacción pendiente de ejecución, se ejecutará el proceso de desinversión de todos los fondos de inversión y los activos de protección asignados a su plan, exceptuando los activos que son objeto de la transacción en curso. Estos se desinvertirán tan pronto como concluya dicho proceso.

En el caso de que alguno de los fondos de inversión en los que invierte su plan se encuentre en situación de iliquidez en el momento del fallecimiento del asegurado, de acuerdo a la situación detallada en el artículo 16 de estas Condiciones Generales, la Compañía procederá de la siguiente manera:

La Compañía pagará al beneficiario el mayor de:

- El valor de la inversión (descontado el importe correspondiente a los activos asignados a los fondos de inversión en situación de iliquidez) más mil euros (+ 1.000€).
- El capital garantizado (85% del valor más alto alcanzado por la inversión, o el 85% de las primas pagadas).

Una vez solucionada la situación de iliquidez, se actuará como se indica a continuación:

- Si la Compañía hubiera pagado al beneficiario el valor de la inversión de los fondos que estaban líquidos, por ser este valor superior al capital garantizado, la Compañía ahora le pagará el importe neto total obtenido de los fondos que habían estado en situación de iliquidez.
- Si la Compañía hubiera pagado al beneficiario el capital garantizado por ser este importe en ese momento superior al valor total de la inversión de los fondos líquidos, la Compañía ahora le pagará, si procede, la diferencia entre la cantidad por él ya recibida y la que le corresponda una vez solucionada la situación de iliquidez.

La Compañía pagará el importe final al beneficiario cuando haya facilitado a la Compañía la información mínima para realizar el pago indicada a continuación (salvo cambio legal):

Documentación sobre el fallecimiento del asegurado y su causa:

DNI/NIF del asegurado o de su certificado de nacimiento.

Certificado de defunción.

Informes médicos o certificado del médico que haya asistido al asegurado.

Documentación sobre los beneficiarios:

Certificado de últimas voluntades.

Testamento, si existe.

Declaración de herederos, si no existe ni testamento ni beneficiarios designados expresamente en la póliza:

- En caso de cónyuge: certificado de matrimonio.
- En caso de hijos: fotocopia completa del libro de familia.

DNI's de los beneficiarios.

Datos de la cuenta del beneficiario en la que desea que realice el abono del seguro con certificación de la titularidad de la misma. Esta documentación es requerida en virtud de la legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales.

El fallecimiento del asegurado supone la cancelación automática del contrato, no generando a la Compañía más obligación que el pago del capital comprometido en caso de fallecimiento.

Artículo 11. Exclusiones de la garantía de fallecimiento

En caso de que el fallecimiento del asegurado se produzca dentro de algunas de las circunstancias que se indican a continuación, la Compañía garantizará exclusivamente el pago al beneficiario del valor de la inversión, calculado de acuerdo a lo indicado en el artículo 10 de estas Condiciones Generales:

- a. Suicidio del asegurado o su muerte a consecuencia de intento de suicidio, si ocurre durante el primer año del seguro.
- b. Conflicto armado, aunque no haya precedido declaración de guerra.
- c. Situaciones calificadas por el gobierno de la nación como “catástrofe o calamidad nacional”.
- d. Acción de la energía nuclear, salvo que se produzca por aplicaciones en tratamiento médico del asegurado.

La Compañía no cubre los riesgos de carácter extraordinario sobre las personas, cubiertos o excluidos por el Consorcio de Compensación de Seguros de conformidad con la normativa vigente en cada momento (Artículo 33. Riesgos extraordinarios cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros)

Artículo 12. Coste de las garantías

Para atender la gestión dinámica e individualizada de sus inversiones a través de **Plan Creciente Sialp**, así como para prestar las garantías otorgadas durante toda la duración del plan, la Compañía deducirá unos costes cuyo importe, forma de cobro y condiciones de aplicación se encuentran convenientemente reflejados en el apartado 7 de las Condiciones Particulares.

Título IV. Inversión

Artículo 13. Estrategia de inversión

La Compañía realizará una distribución diaria de los activos financieros a través de una innovadora técnica de inversión que detecta en cada momento las oportunidades, al tiempo que controla los niveles de riesgo, con el doble objetivo de:

- Aprovechar las potenciales ganancias en función de la situación de los mercados financieros.
- Garantizar, como mínimo, el 85% de las primas pagadas, sea cual sea la evolución de los mercados.

Para ello, el valor total de la inversión estará compuesto por activos en fondos de inversión y/o activos de protección:

- a. Activos en fondos de inversión: el objetivo de distribución en los fondos de inversión será del 100% en renta variable.

La Compañía podrá modificar dicho porcentaje del 100% con el fin de procurar un equilibrio entre protección de la inversión y obtención de rentabilidad.

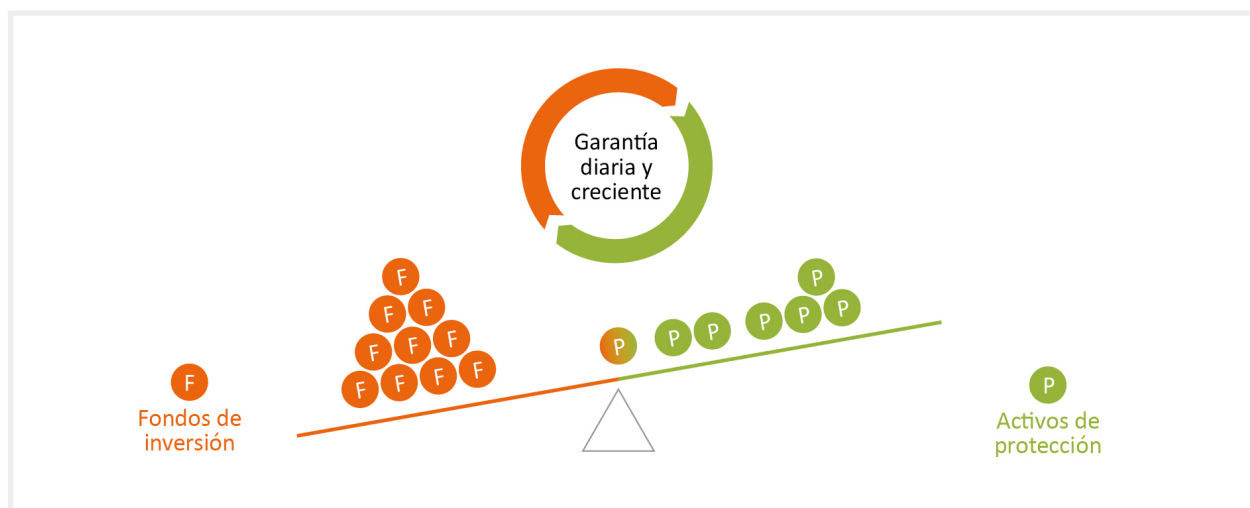
La política de inversión de cada uno de los fondos se describe en las Condiciones Especiales. La Compañía podrá realizar cambios en la relación de los fondos (ampliar, eliminar, disminuir y modificar), así como en el objetivo de la política de distribución entre los mismos. Estos cambios serán notificados al tomador con antelación.

- b. Activos de protección: estarán destinados específicamente a poder asegurar en todo momento el capital garantizado.

En función de diversos parámetros, tales como la evolución de los mercados y la volatilidad de los mismos, la distribución entre activos en fondos de inversión y activos de protección varía, tratando de optimizar la inversión en todo momento.

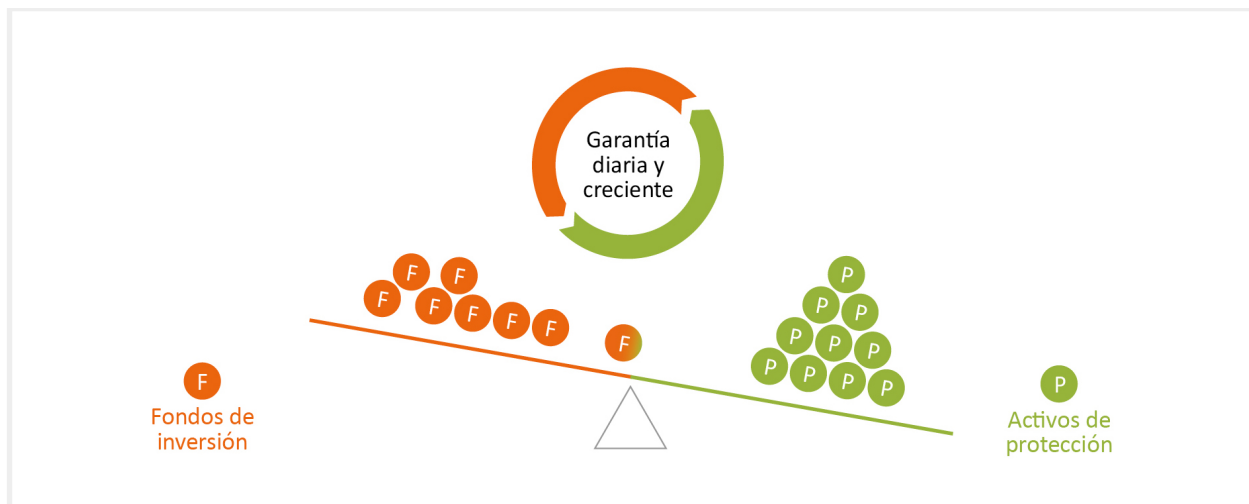
Como ejemplo:

- Tendencia positiva de los mercados



Si los mercados financieros tuvieran un buen comportamiento, la proporción asignada a activos en fondos de inversión se incrementaría para maximizar las ganancias, mientras que la proporción asignada a activos de protección disminuiría.

- Tendencia negativa de los mercados



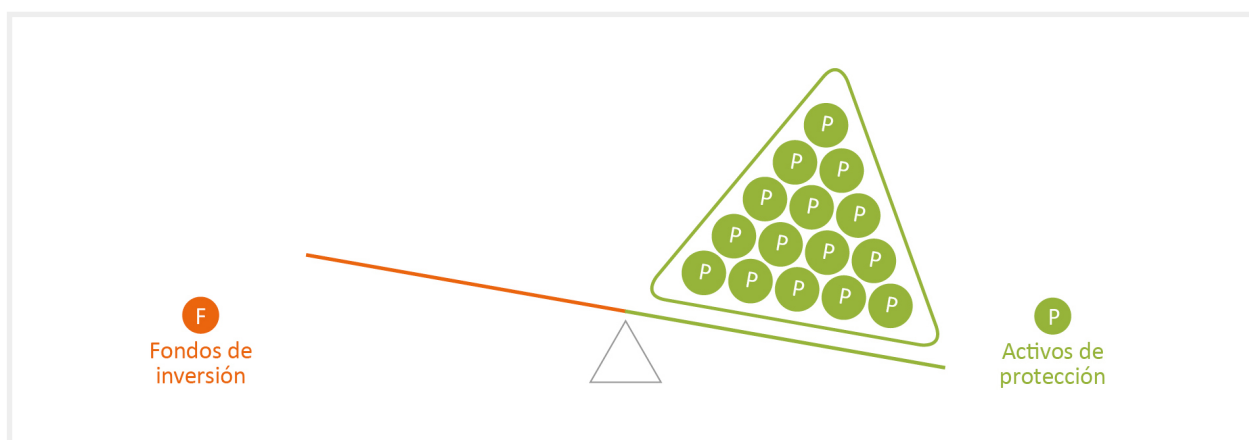
Si los mercados financieros tuvieran un mal comportamiento, la proporción asignada a activos en fondos de inversión disminuiría, mientras que la proporción asignada a activos de protección se incrementaría para asegurar el capital garantizado.

En función de diversos parámetros, tales como la evolución y volatilidad de los mercados financieros y el nivel alcanzado por la garantía, la inversión se distribuirá entre fondos de renta variable y activos de protección aprovechando el potencial de rentabilidad, pero también controlando los riesgos que permitan garantizar el 85 % del valor más alto alcanzado por la inversión.

Artículo 14. ¿Qué ocurrirá en caso de caídas drásticas y continuadas de los mercados financieros?

Plan Creciente ^{Sialp} tiene como objetivo, a través de la gestión diaria de los distintos activos financieros que lo componen, el obtener la máxima rentabilidad posible en función de la evolución del mercado.

En condiciones de mercado extremas, y siempre con el fin de salvaguardar su capital garantizado, la Compañía trasladará el 100% del valor total de la inversión a activos de protección:

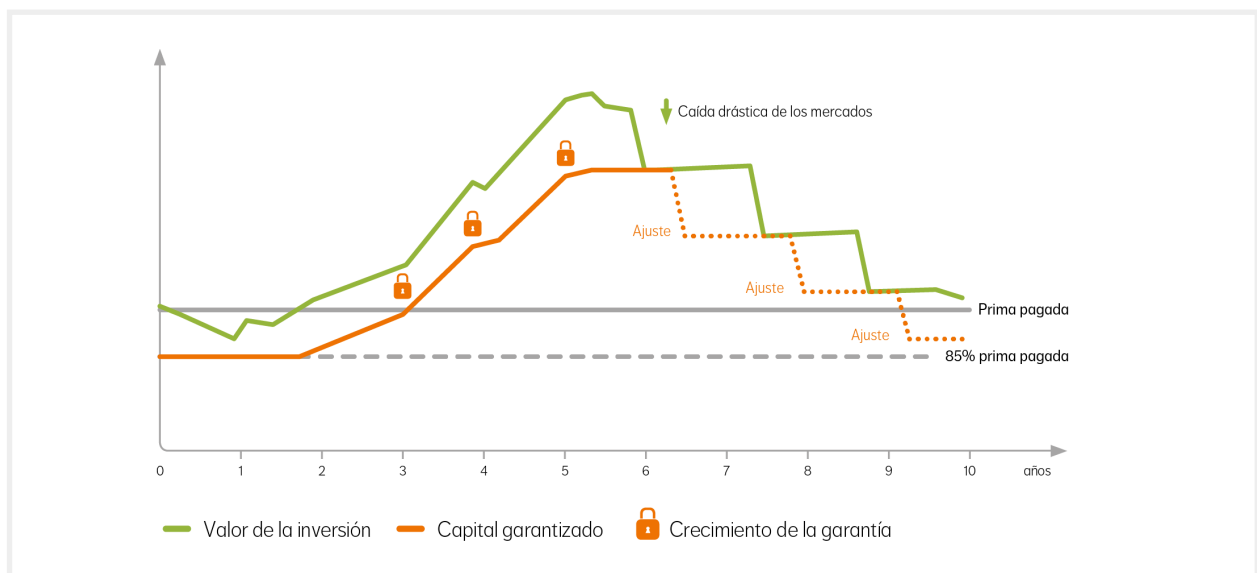


Esta estrategia de bloqueo de la inversión permite a **Plan Creciente** ^{Sialp} seguir manteniendo diariamente la garantía, a pesar de las circunstancias adversas del mercado.

La continuidad en la aportación de primas por parte del tomador es fundamental, ya que facilita la posibilidad de que **Plan Creciente Sialp** vuelva a tener exposición en fondos de inversión una vez los mercados financieros se recuperen.

Durante el tiempo en que el 100% de la inversión se encuentre en activos de protección, el potencial de rentabilidad estará limitado, ya que el producto no estará invirtiendo en fondos de inversión. Por este motivo, la Compañía ofrecerá al tomador diferentes alternativas para que **Plan Creciente Sialp** vuelva a tener exposición en fondos y, por tanto generar mayor rentabilidad:

- Pasado un (1) año desde el bloqueo de la inversión (3 meses en caso de que el tomador no aporte primas periódicas) y mientras el producto no haya salido de dicha situación, la Compañía comunicará al tomador- siempre que sea posible, teniendo en cuenta los límites anuales de aportación a los PALP- sobre la conveniencia de aportar una prima extraordinaria por un importe que permitiría el desbloqueo automático de la inversión y por tanto la reanudación de la inversión en fondos.
- Pasados dos (2) años desde el bloqueo de la inversión (6 meses en caso de que el tomador no aporte primas periódicas) y mientras el producto no haya salido de dicha situación, **la Compañía**, siempre con el objetivo de proteger los intereses del cliente, **procederá a realizar una revisión a la baja del importe de la garantía**. En caso de que tras la primera revisión fuese necesario realizar revisiones sucesivas, la Compañía procederá de la misma forma, siempre teniendo en cuenta el límite mínimo de la garantía del 85% de las primas pagadas.



La ilustración está representada con el pago de una única prima por parte del tomador

Dicha revisión garantizaría el desbloqueo automático de la inversión, y por tanto la reanudación de la inversión en fondos.

La Compañía informará al tomador con dos (2) meses y un (1) mes de antelación tanto de la ejecución de la revisión como del nuevo importe de la garantía resultante, y siempre teniendo en cuenta que la garantía revisada nunca podrá ser inferior al 85% de las primas pagadas.

El tomador tiene derecho a no aceptar la revisión a la baja del importe de la garantía, mediante el ejercicio del rescate total de su póliza previamente a la fecha de ejecución de la revisión del importe de la garantía por parte de la Compañía. En este caso, la Compañía procederá a la cancelación de la póliza, pagando al tomador el valor de rescate establecido en el artículo 17 de estas Condiciones Generales.

Si llegado el caso la póliza aún no hubiese cumplido su 5ª anualidad, la Compañía no cancelará la póliza -salvo que el tomador así lo desee-, con objeto de que éste pueda seguir beneficiándose de la exención de tributación. Una vez cumplida la 5ª anualidad, la Compañía procederá de acuerdo al punto arriba indicado.

En cualquier caso, durante el tiempo que se mantenga esta situación y mientras que el 100% del valor total de la inversión esté en activos de protección, la Compañía no cobrará ningún coste asociado a la póliza, y que están descritos en el apartado 7 de las Condiciones Particulares.

Si, como consecuencia de la revisión a la baja, la garantía quedara por debajo del 100% de las primas pagadas, antes de que la Compañía proceda a la revisión el tomador deberá comunicar expresamente a la Compañía si acepta la revisión a la baja o si prefiere cancelar la póliza.

Si después de dos (2) comunicaciones fehacientes y transcurrido un (1) año desde la primera comunicación, no se ha obtenido ninguna respuesta por parte del tomador, la Compañía podrá:

- a. Cancelar la póliza sin ningún coste para el tomador, pagando el importe de valor de rescate en la cuenta que tuviera designada el tomador, o
- b. Mantener el importe del valor de rescate en activos de protección.

Artículo 15. Valoración de los fondos de inversión

El patrimonio que compone cada fondo se invierte conforme a la normativa que resulte de aplicación.

La valoración de cada uno de los fondos se realiza diariamente en función de los precios de cotización y de acuerdo con los criterios y disposiciones que resulten aplicables.

Artículo 16. Posible situación de iliquidez en los fondos de inversión

En circunstancias excepcionales, se podrían producir situaciones de iliquidez en alguno de los fondos de inversión en los que está invertida su póliza, lo que tendría como consecuencia la suspensión temporal de la valoración a precios de mercado y/o de los correspondientes reembolsos en caso de ser necesarios.

La Compañía vigilará dichas situaciones y realizará los controles oportunos para tratar de minimizar la posibilidad de que se produzcan estos eventos, que serían totalmente ajenos y no motivados por la Compañía.

No obstante y a pesar de lo indicado en el párrafo anterior, si se produjera dicha situación excepcional de iliquidez en los fondos, y ante la imposibilidad de liquidar las inversiones afectadas, la Compañía procederá de acuerdo a lo indicado en el artículo 17 (para el caso de rescate total) o en el artículo 10 (para el caso de fallecimiento del asegurado) de estas Condiciones Generales.

Título V. Derechos de rescate y traspaso

Artículo 17. Rescate total

El tomador podrá ejercitar el derecho de rescate total en cualquier momento una vez transcurrida la primera anualidad de la póliza.

Si el rescate se produce antes del quinto (5º) aniversario de la contratación de la póliza, el tomador **no tendrá derecho a disfrutar de la exención de tributación en el IRPF.**

El valor de rescate total será el resultado de multiplicar el número de sus unidades de cuenta del plan por el valor que tengan las mismas. El valor de la inversión siempre será igual o superior al capital garantizado.

El valor de las unidades de cuenta de su plan se determinará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

A los 2 días hábiles siguientes a la fecha en que la solicitud de rescate haya sido recibida por la Compañía, se ejecutará el proceso de desinversión de los fondos de inversión y de los activos de protección asignados a su plan, tomando como referencia el valor que tengan ese día.

Si en los 2 días hábiles siguientes a la fecha en que la solicitud de rescate haya sido recibida por la Compañía hubiera una transacción pendiente de ejecución, se ejecutará el proceso de desinversión de todos los fondos de inversión y los activos de protección asignados a su plan, exceptuando los activos que son objeto de la transacción en curso. Estos se desinvertirán tan pronto como concluya dicho proceso.

Sobre el importe total del rescate se deducirá -si procede- el porcentaje sobre el valor de la inversión indicado en el apartado 5 de las Condiciones Particulares, según la anualidad en la que se haya solicitado el rescate.

En el caso de que alguno de los fondos de inversión en los que invierte su plan se encuentre en situación de **iliquidez** en el momento de la solicitud de rescate, la Compañía procederá **de la siguiente manera:**

Cuando el tomador quiera disponer del valor de su inversión, la Compañía abonará el mayor importe entre:

- **El valor de la inversión, descontado el importe correspondiente a los activos asignados a los fondos de inversión en situación de iliquidez.**
- **El capital garantizado (85% del valor más alto alcanzado por la inversión, o el 85% de las primas pagadas).**

En caso de que el rescate total se produzca antes de finalizar la 5ª anualidad de la póliza, se deducirá del valor de la inversión el porcentaje indicado en el apartado 5 de las Condiciones Particulares, y el tomador perderá el derecho de exención de tributación en el IRPF.

Una vez solucionada la situación de iliquidez, se actuará como se indica a continuación:

- **Si la Compañía hubiera pagado al tomador el valor de la inversión de los fondos que estaban líquidos, por ser éste valor superior al capital garantizado, le pagará ahora el importe neto total obtenido de los fondos que habían estado en situación de iliquidez.**
- **Si la Compañía hubiera pagado al tomador el capital garantizado por ser este importe en ese momento superior al valor total de la inversión de los fondos líquidos, le pagará ahora, si procede, la diferencia entre la cantidad ya recibida por el tomador y la que le corresponda una vez solucionada la situación de iliquidez.**

Para solicitar el rescate total de su póliza, el tomador debe entregar a la Compañía todos los documentos necesarios para la acreditación de su identidad y de la capacidad legal para ejercitarlo, así como para cumplir los requisitos de la legislación de prevención de blanqueo de capitales.

Artículo 18. Traspaso

El tomador en cualquier momento podrá traspasar íntegramente los derechos económicos de su **Plan Creciente Sialp** a otro Plan de Ahorro a Largo Plazo (PALP), sin que ello implique la pérdida de la exención fiscal.

A los efectos de la antigüedad de los cinco (5) años establecido por la Ley 35/2006, para aplicar la exención fiscal se contará a partir de la primera aportación que haya realizado en su primer Plan de Ahorro a Largo Plazo (PALP).

La solicitud de traspaso se realizará a través de escrito firmado por el tomador -o por otro medio autorizado por la Compañía- en el que quede constancia del contenido y presentación tanto para el tomador como para la Compañía. La solicitud se acompañará de la documentación e información necesarias para efectuar el traspaso, de acuerdo con el formulario que se pondrá a su disposición.

La Compañía comunicará a la entidad aseguradora o de crédito de destino, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la solicitud y la recepción de la documentación necesaria para efectuar el traspaso por parte del tomador, la petición de traspaso del tomador, ordenándose en el plazo máximo de diez (10) días hábiles la transferencia de los derechos económicos y la información financiera y fiscal de la póliza al nuevo Plan de Ahorro a Largo Plazo (PALP).

Los derechos económicos se valorarán por el importe de los activos asignados a la póliza, de acuerdo al procedimiento descrito en el artículo 17 acerca del rescate total de la póliza.

No se podrán aplicar penalizaciones, gastos o descuentos como consecuencia del traspaso.

No será posible el traspaso en aquellos casos en los que sobre los derechos económicos recaiga algún embargo, carga, pignoración o limitación de disposición legal o contractual. Por lo tanto, si en el momento de recibir la solicitud de traspaso los activos, total o parcialmente, se encuentran en situación de iliquidez o bloqueo de los activos según lo descrito en el artículo 16 de las Condiciones Generales, **la Compañía no podrá iniciar el traspaso a la entidad de destino hasta que se solvete dicha situación, circunstancia que será comunicada al tomador.**

Por tanto, en dicha situación, la Compañía procederá **de la siguiente manera:**

A los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que la solicitud de traspaso haya sido recibida por la Compañía, se ejecutará el proceso de desinversión de los fondos de inversión líquidos y de los activos de protección. Una vez solucionada la situación de iliquidez del/de los fondo/s ilíquido/s o bloqueado/s, comenzará la desinversión de éste/éstos. Una vez todos los fondos estén desinvertidos, se procederá a realizar el traspaso.

Le recordamos que el tomador sólo puede tener un PALP contratado, por lo tanto el traspaso tiene que ser total.

Título VI. Regulación y funcionamiento de la póliza

Artículo 19. Bases del seguro

Este contrato se basa en la solicitud de seguro y en las declaraciones del tomador y del asegurado.

El tomador y el asegurado no están obligados a declarar circunstancias salvo requeridas por la Compañía en el cuestionario de salud en documentos complementarios.

Artículo 20. Entrada en vigor del contrato

Este contrato entra en vigor con el abono del primer recibo de la prima periódica.

Artículo 21. Indisputabilidad

Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas acordadas, el tomador del seguro podrá reclamar a la Compañía en el plazo de un mes a contar desde la entrega de la póliza para que subsane la divergencia existente. **Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la póliza.**

La Compañía no disputa la validez de la póliza una vez transcurridos 180 días desde su eficacia, **salvo declaraciones del tomador o del asegurado que se consideren engañosas** (realizadas con la voluntad manifiesta de proporcionar información fraudulenta).

Las declaraciones inexactas dan lugar a ajustes de la póliza a los hechos tal y como se conozcan en cada momento.

Artículo 22. Cancelación (rescisión)

El contrato se cancelará por alguna de las siguientes circunstancias:

- a. Por el rescate total de la póliza solicitado por el tomador.
- b. Por el pago del capital asegurado por fallecimiento del asegurado.
- c. Por no haber cubierto el importe mínimo de las primas periódicas de la primera anualidad indicado en las Condiciones Particulares, tal y como se estipula en el artículo 6 de estas Condiciones Generales.
- d. Por vencimiento del contrato.
- e. Por fraude del tomador o del asegurado.
- f. Por traspaso de derechos económicos a otro PALP.
- g. **Tras comprobación por parte de la Compañía de que el tomador reúne las condiciones para ser considerado como "US Person":**
 - **Porque tiene datos de contacto relacionados con los Estados Unidos de América, como una dirección de domicilio, dirección postal, dirección fiscal y/o número de teléfono, o bien**
 - **Porque adquiere un permiso de residencia (un llamado "Green Card") de los Estados Unidos de América, o bien**
 - **Porque tiene un representante, asesor de inversiones o apoderado que tiene relación con los Estados Unidos de América.**

En este último caso, y previa comunicación al tomador, le correspondería el mayor de los siguientes importes:

- El valor de la inversión en la fecha de la comunicación del tomador a la Compañía sobre su condición de “US Person”, o bien la fecha de recepción en la Compañía de la información que revele que el tomador puede tener la condición de “US Person”.
- El importe íntegro de las primas pagadas desde el inicio del contrato.

Artículo 23. Beneficiarios

El tomador, en el momento de la contratación o posteriormente mediante declaración escrita dirigida a la Compañía, y mientras subsista el riesgo asegurado, podrá designar los beneficiarios de las garantías de inversión y fallecimiento. El asegurado no puede ser distinto del tomador.

Salvo estipulación en contrario:

El beneficiario designado con un número de orden preferente excluye en su derecho a todos los demás.

Los beneficiarios designados sin orden de preferencia o con el mismo número de orden se distribuyen las garantías a partes iguales.

La liquidación de una prestación no adquirida por un beneficiario pasará a los demás beneficiarios con derecho.

En defecto de beneficiario designado, el importe correspondiente a liquidar formará parte del patrimonio del tomador.

El tomador puede revocar la designación, salvo que renuncie expresamente y por escrito a esta facultad. La revocación debe hacerse en la misma forma que la designación, es decir, con el consentimiento del asegurado en caso de que éste sea distinto del tomador.

Si como tomador de la póliza renuncia a la facultad de revocación del beneficiario, perderá los derechos de rescate, reducción y pignoración de la póliza.

Artículo 24. Pago de la garantía de fallecimiento

Cuando la garantía de fallecimiento se hace exigible, la Compañía la liquida tan pronto como se demuestre la obligación del pago, la identidad y los importes a satisfacer a cada beneficiario.

En cualquier supuesto la Compañía paga, dentro de los 40 días a partir de la recepción del certificado de defunción del asegurado, el importe mínimo que pueda deber, según las circunstancias por ella conocida. Si la Compañía no paga este importe mínimo, o si en el plazo de 3 meses desde la recepción del certificado de defunción no hubiese pagado la garantía, el importe de la garantía se incrementará con el interés establecido legalmente al tiempo del pago.

La Compañía no abona interés ni compensación en caso de retrasos en los pagos de cantidades debidas por ella, si tal retraso se debe a causa justificada o que no le fuera imputable, como pudiera ser, a modo enunciativo, falta de reclamación de las cantidades, documentación insuficiente, iliquidez de los fondos de inversión o cualquier otra circunstancia ajena a la Compañía.

El importe relativo a la garantía de fallecimiento a pagar por la Compañía se determina teniendo en cuenta todas las cantidades que el tomador pueda adeudar a la Compañía.

Artículo 25. Inembargabilidad de las garantías

La Compañía paga las garantías a los beneficiarios aún contra las reclamaciones de los herederos y acreedores del tomador.

Artículo 26. Prescripción

El derecho a cada reclamación sobre esta póliza prescribe 5 años después de la fecha en que pueda ejercitarse.

Artículo 27. Duplicado del contrato

En caso de extravío o destrucción de este contrato, el tomador puede solicitar a la Compañía, de acuerdo con la legislación vigente, un duplicado que tendrá idéntica eficacia que el contrato original.

Artículo 28. Comunicaciones

Todas las comunicaciones que requiera el cumplimiento del presente contrato deberán hacerse por escrito o por alguno de los medios de comunicación que ofrezca la Compañía en cada momento.

Artículo 29. Ley

Esta póliza se rige por las Leyes Españolas, armonizadas con la Legislación de la Comunidad Europea y específicamente por la Ley de Contrato de Seguro.

Artículo 30. Jurisdicción

El juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del presente contrato será el del domicilio del asegurado en España. Corresponde a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el control de la actividad aseguradora de la Compañía.

Artículo 31. Instancias de reclamación

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 11 de marzo de 2004 sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras (ORDEN ECO/734/2004), esta Compañía aprobó el Reglamento de Defensa del cliente donde se regulan las instancias y el procedimiento de reclamación y que, de forma resumida, se concreta en lo siguiente:

De conformidad con el artículo 3 de la ORDEN ECO/734/2004 arriba referida, la Compañía resolverá las reclamaciones que el tomador, el asegurado y el beneficiario así como sus derechohabientes están facultados para formular reclamaciones contra la Compañía, si consideran que ésta realiza prácticas abusivas o lesivas de los derechos derivados del contrato de seguro.

Para formular su reclamación, deberá, en primer lugar, dirigirse por escrito exclusivamente a las oficinas centrales de la Compañía, sita en la Avenida de Bruselas, 16, Parque Empresarial Arroyo de la Vega 28108 Alcobendas, Madrid o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: calidad.servicio@nnespana.es.

Una vez resuelta la reclamación por parte del Servicio de Atención de Reclamaciones, si la resolución dictada no fuera favorable para sus intereses, y siempre que no hayan transcurrido dos (2) meses desde la presentación de la reclamación, puede, si usted así lo desea, dirigirse al Defensor del Asegurado, D.A Defensor, Convenio Profesional sito en C/ Marqués de la Ensenada, 2-6ª planta, 28004 Madrid o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: reclamaciones@da-defensor.org.

Si, transcurridos dos (2) meses desde la fecha de presentación de la reclamación, ésta no ha sido resuelta o haya sido denegada la admisión de la reclamación o desestimada su petición por las instancias anteriores, el reclamante, en virtud de lo dispuesto en la Orden ECC 2052/2012, de 16 de noviembre por la que se regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, podrá formular su reclamación ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dirigiéndose por escrito al Servicio de Atención de Reclamaciones, sito en Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid o por correo electrónico a la dirección: reclamaciones.seguros@mineco.es o a través de su página web <http://www.dgsfp.mineco.es>

En relación con lo anterior, se advierte que, para la admisión y tramitación de cualquier reclamación ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, será imprescindible acreditar haberlas formulado previamente por escrito ante el servicio de atención al cliente de la Compañía y el cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por la legislación vigente y que dicha reclamación no ha sido resuelta en ese plazo de dos (2) meses o que haya sido denegada la admisión de la reclamación o desestimada su petición.

En todo caso, podrá acudir a la jurisdicción ordinaria, siendo competentes los juzgados y tribunales del domicilio del asegurado en España.

Para mayor información sobre el régimen de reclamaciones el reclamante puede contactar con el servicio de atención al cliente de la compañía en el teléfono 900 300 066 ó 91 602 46 00.

Artículo 32. Impuestos

Son a cargo del tomador o del beneficiario los impuestos y recargos que resulten obligatorios por disposición legal.

Artículo 33. Riesgos extraordinarios cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros

Hay situaciones que, bien por acontecimientos extraordinarios, políticos, sociales o fenómenos de la naturaleza, no están cubiertas por su póliza (por ejemplo motines, rebeliones, actos terroristas...) pero sí están cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros. A continuación le facilitamos el detalle de estas situaciones.

Regulación de los Riesgos Extraordinarios

De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, el tomador de un contrato de seguro de los que deben obligatoriamente incorporar recargo a favor de la citada entidad pública empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos extraordinarios con cualquier entidad aseguradora que reúna las condiciones exigidas por la legislación vigente.

Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España o en el extranjero, cuando el asegurado tenga su residencia habitual en España, serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las siguientes situaciones:

- a. Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.
- b. Que, aun estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros.

El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el mencionado Estatuto legal, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, y en las disposiciones complementarias.

Resumen de las normas legales

1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos

- a. Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos; inundaciones extraordinarias, incluidas las producidas por embates de mar; erupciones volcánicas; tempestad ciclónica atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de rachas superiores a 120 km/h y los tornados); y caídas de cuerpos siderales y aerolitos.
- b. Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.
- c. Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.

Los fenómenos atmosféricos y sísmicos, de erupciones volcánicas y la caída de cuerpos siderales se certificarán, a instancia del Consorcio de Compensación de Seguros, mediante informes expedidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Instituto Geográfico Nacional y los demás organismos públicos competentes en la materia. En los casos de acontecimientos de carácter político o social, así como en el supuesto de daños producidos por hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz, el Consorcio de Compensación de Seguros podrá recabar de los órganos jurisdiccionales y administrativos competentes información sobre los hechos acaecidos.

2. Riesgos excluidos

- a. Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.
- b. Los ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.
- c. Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.
- d. Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.
- e. Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el apartado 1.a) anterior y, en particular, los producidos por elevación del nivel freático, movimiento de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que estos fueran ocasionados manifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una situación de inundación extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha inundación.

- f. Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como acontecimientos extraordinarios de los señalados en el apartado 1.b) anterior.
- g. Los causados por mala fe del asegurado.
- h. Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato de Seguro, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.
- i. Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de «catástrofe o calamidad nacional».

3. Extensión de la cobertura

- 1. La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a las mismas personas y las mismas sumas aseguradas que se hayan establecido en las pólizas de seguro a efectos de la cobertura de los riesgos ordinarios.
- 2. En las pólizas de seguro de vida que de acuerdo con lo previsto en el contrato, y de conformidad con la normativa reguladora de los seguros privados, generen provisión matemática, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se referirá al capital en riesgo para cada asegurado, es decir, a la diferencia entre la suma asegurada y la provisión matemática que la entidad aseguradora que la hubiera emitido deba tener constituida. El importe correspondiente a la provisión matemática será satisfecho por la mencionada entidad aseguradora.

Comunicación de daños al Consorcio de Compensación de Seguros

- 1. La solicitud de indemnización de daños cuya cobertura corresponda al Consorcio de Compensación de Seguros, se efectuará mediante comunicación al mismo por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario de la póliza, o por quien actúe por cuenta y nombre de los anteriores, o por la entidad aseguradora o el mediador de seguros con cuya intervención se hubiera gestionado el seguro.
- 2. La comunicación de los daños y la obtención de cualquier información relativa al procedimiento y al estado de tramitación de los siniestros podrá realizarse:
 - Mediante llamada al Centro de Atención Telefónica del Consorcio de Compensación de Seguros (900 222 665 ó 952 367 042).
 - A través de la página web del Consorcio de Compensación de Seguros (www.consorseguros.es).
- 3. Valoración de los daños: La valoración de los daños que resulten indemnizables con arreglo a la legislación de seguros y al contenido de la póliza de seguro se realizará por el Consorcio de Compensación de Seguros, sin que éste quede vinculado por las valoraciones que, en su caso, hubiese realizado la entidad aseguradora que cubriese los riesgos ordinarios.
- 4. Abono de la indemnización: El Consorcio de Compensación de Seguros realizará el pago de la indemnización al beneficiario del seguro mediante transferencia bancaria.

Se excluyen de las garantías cubiertas por el contrato de seguro los riesgos cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros.

Error: Subreport could not be shown.

Este producto no está registrado ante las autoridades competentes en los Estados Unidos de América a efectos de la “Securities Act”. Por tanto este producto no es apto para su venta a personas que:

- Tengan señas de contacto en los Estados Unidos de América, como una dirección residencial, postal o fiscal o un número de teléfono.
- Sean ciudadanos de o tengan su residencia oficial en dicho país.
- Estén representados, asesorados en materia de inversiones o tengan un apoderado relacionado con dicho país.